

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
Processo nº 1000008-88.2099.8.26.0100
Autor: Otávio Rezende Campos
Ré: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Documento: SENTENÇA

RELATÓRIO. Trata-se de ação de restituição de comissão de corretagem, ambas as partes qualificadas nos autos e devidamente representadas por advogado constituído. A ré arguiu prescrição trienal. Vieram os autos conclusos.

FUNDAMENTAÇÃO. A comissão de corretagem, no valor de R\$ 18.740,00, foi paga em 12 de março de 2094, e a presente demanda somente foi ajuizada em 3 de junho de 2099. A pretensão de repetição de tal parcela sujeita-se ao prazo trienal, há muito exaurido, o que prejudica o exame das demais questões.

DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição de comissão de corretagem, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição. Condene o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser ele beneficiário da gratuidade de justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por Dr. Henrique Salles Pinto, Juiz de Direito, em 14 de agosto de 2099.